

Sehr geehrte _____,

Sie befinden sich seit Wochen im CC meiner Korrespondenz zum Wehr Reutlingen-Oferdingen. Sie kennen die formelle Anfrage vom 23. August, den 18-Punkte-Fragenkatalog, die bisherigen Antworten des Landratsamts Reutlingen sowie den Wendlingen-Vergleich, der belegt, dass dasselbe Bundesland an einem vergleichbaren Eingriff am selben Fluss einen grundlegend anderen Standard angewendet hat.

Ich wende mich jetzt direkt an Sie – nicht weil ich eine weitere Weiterleitung erwarte, sondern weil ich Sie an die Rechtslage erinnern möchte, die Ihrer Behörde eine aktive Rolle zuweist:

§ 82 Wassergesetz Baden-Württemberg bestimmt ausdrücklich: "Die Wasserbehörden haben ein unbeschränktes Weisungsrecht." Das Regierungspräsidium Tübingen ist höhere Wasserbehörde und damit Fachaufsichtsbehörde gegenüber dem Landratsamt Reutlingen als untere Wasserbehörde. Das bedeutet: Sie haben nicht nur die Möglichkeit einzugreifen – Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die untere Wasserbehörde rechtmäßig und fachgerecht handelt.

Ich stelle daher folgende Fragen direkt an das Regierungspräsidium Tübingen:

1. Hat das Regierungspräsidium Tübingen die wasserrechtliche Genehmigung für die Wehröffnung in Oferdingen im Rahmen seiner Fachaufsicht geprüft?
2. Liegt dem Regierungspräsidium eine hydraulische Modellierung oder eine Folgenabschätzung für die vollständige Wehröffnung über die gesamte Vegetationsperiode vor?
3. Hat das Regierungspräsidium Kenntnis davon, dass das Landratsamt Reutlingen in seiner ersten Antwort erklärt hat, die Stelle nicht begutachtet zu haben – um in einer späteren Antwort mitzuteilen, dass eine Inaugenscheinnahme bereits am 13. August stattgefunden hatte?
- 3.a. Hat das Regierungspräsidium Kenntnis davon, dass innerhalb des Landratsamts Reutlingen ein interner Widerspruch besteht: xxxxxxxx erklärte per Mail vom 14. August, es gebe keine Beanstandungen hinsichtlich der zeitlichen Ausführung – einen Tag nachdem, wie Frau Kiefner in ihrer Mail vom 24. August mitteilte, eine Inaugenscheinnahme vor Ort stattgefunden hatte. Ob die Ergebnisse dieser Begutachtung xxxxxxxx beim Verfassen seiner Mail bekannt waren, ist ungeklärt. Dieser interne Widerspruch ist aus Sicht der Fachaufsicht erklärungsbedürftig.
4. Übt das Regierungspräsidium seine Fachaufsicht gegenüber dem Landratsamt Reutlingen in diesem Vorgang aktiv aus – und wenn ja, in welcher Form?

Dazu kommt ein Punkt, den ich für besonders erklärungsbedürftig halte: Das Landratsamt Reutlingen hat in seiner Antwort ausgeführt, dass man Trockenstress "auch an anderen Stellen beobachten kann" und dies "keine Besonderheit am Neckar" darstelle. Gleichzeitig ist dem Landratsamt bekannt, dass der Neckarabschnitt zwischen Tübinger und Oferdinger Wehr ein oberirdisches Einzugsgebiet von mehreren hundert Quadratkilometern entwässert – allein Ammer (~238 km²) und Echaz (~115 km²) ergeben zusammen rund 353 km². Die regionale Verbreitung des Trockenstresses als Entlastungsargument zu verwenden, während man selbst seit März den zentralen hydraulischen Rückstau dieses Systems aufgehoben hat, ist eine Argumentation, deren fachliche Grundlage ich das Regierungspräsidium als zuständige Fachaufsichtsbehörde zu beurteilen bitte.

xxxxxxx hat in seiner Mail vom 14. August ausdrücklich erklärt, dass er die Trockenheit der Umgebung zur Kenntnis nimmt – und gleichzeitig jeden Zusammenhang mit dem geöffneten Wehr bestritten. Wer weiß, dass die Umgebung trocken ist, und gleichzeitig weiß, dass das Wehr seit Frühjahr offen ist, und trotzdem keinen Zusammenhang erkennt, trägt dafür eine Begründungslast, die bisher nicht erfüllt wurde.

Erschwerend kommt hinzu, was amtliche LUBW-Pegeldaten für die Gewässer Echaz und Erms belegen: Der Januar 2026 war der zweittrockenste Januar der vergangenen 18 Jahre – nur 2017 lag knapp darunter. Der gesamte Winter 2025/26 gehört zu den drei schwächsten seit 2009. Diese Ausgangslage war vor Baubeginn öffentlich einsehbar. Entscheidend ist der Vergleich mit 2017: Damals war der Winter ähnlich trocken – ohne vergleichbare Sommerkrise. Der Unterschied ist nicht der Winter. Der Unterschied ist, dass 2017 kein Wehr über Monate zusätzlich geöffnet wurde. Wer 17 Jahre Zeit hatte, den richtigen Bauzeitpunkt zu wählen, und sich für den hydrologisch ungünstigsten verfügbaren Zeitraum entschieden hat, trägt dafür eine Begründungslast.

Die Beweislast liegt nicht bei mir. Sie liegt bei der Behörde, die eine derartige Maßnahme genehmigt hat – nämlich die Unbedenklichkeit dieser Maßnahme für das betroffene Gewässersystem und die angrenzenden Landökosysteme nachzuweisen. § 6 und § 36 WHG verlangen das. Bisher existiert nach meiner Kenntnis weder eine hydraulische Modellierung noch ein geotechnisches Gutachten für diesen Eingriff.

Ich bitte um eine schriftliche Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen – nicht um eine Weiterleitung.

Mit freundlichen Grüßen